

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-14	처분요구일자	2018. 7.26
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	◇처(◆팀)		
제 목	정보공개 운영 부적정		

지적내용

◇처(◆팀)는 공사 『직제규정 시행세칙』에 근거하여 정보공개제도 운영 및 『정보공개지침』 개정 업무를 담당하고 있다.

공사는 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』 제2조(정의) 제3호에 따라 동 법률의 적용을 받는 공공기관에 해당된다.

동 법률은 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 국민의 공개청구와 공공기관의 공개 의무에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국민의 참여와 업무의 투명성을 확보하는데 목적이 있다.

따라서 공사는 정보공개 관련 법령이 개정되면 그 내용을 공사 『정보공개지침』에 신속하게 반영하여 개정 내용이 실제 정보공개 운영 업무에 효과로 나타날 수 있게 함으로써 궁극적으로는 국민의 알권리 보장과 업무의 투명성이 확보되도록 하는 것이 타당하다.

그런데 감사 기간 중 정보공개 관련 법령 개정 사항이 공사 『정보공개지침』에 적절하게 반영되었는지 여부를 조사한 결과, 【표 1】 “정보공개지침 미개정 사항”과 같이 정보공개 관련 법령의 개정에도 불구하고 정보공개 청구 방법, 정보공개 일시의 통지, 정보공개 방법, 수수료 등에 관한 사항이 동 지침에 반영되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

【표1】 정보공개지침 미개정 사항

연번	정보공개 관련 법률	공사 정보공개 지침 내용	법률 개정일자
1	시행령 제6조(정보공개의 청구방법 등) 제3항 “각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 「민원 처리에 관한 법률」에 따른 민원으로 처리할 수 있는 경우에는 민원으로 처리가능	정보공개 청구서를 민원으로 처리하는 사항이 없음	‘16. 2.12
2	- 시행령 제12조(정보공개 일시의 통지) 제1항 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개 일시를 달리 정할 수 있다.” 1.청구인이 요청하는 경우 2.청구인이 비용을 납부하지 않거나 부족하게 납부시	제2호 비용 미납부 또는 부족 납부에 대한 사항이 없음	‘16.12.13
3	시행령 제14조(정보공개의 방법) 제1항의 5호 “정보 등 공개를 목적으로 작성되고 이미 정보통신망 등을 통하여 공개된 정보 : 해당 정보의 소재 안내”	제5호 해당 정보의 소재 안내에 대한 규정이 없음	‘16.12.13
4	시행규칙 별표 수수료(제7조 관련) 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제 : 무료	전자파일 복제시 수수료를 유료로 규정	‘17.12.21

그 결과 정보공개 관련 법령의 개정 사항이 동 지침에 반영되지 않은 상태로 정보공개 제도가 운영됨에 따라 정보공개 업무의 투명성 및 국민의 알권리 보장 등 법령 제정의 취지를 살리지 못하고 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

◇처(◆팀)는 정보공개 관련 법령 개정 사항을 공사 『정보공개 지침』에 신속하게 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(◇처장)은 정보공개 관련 법령 개정 사항이 공사 『정보공개 지침』에 반영될 수 있도록 동 지침을 개정하시기 바랍니다.(개 선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략